

# 荔湾海龙“8·5”一般高处坠落事故 调查报告

荔湾区政府事故调查组

2024 年 11 月



# 目 录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 一、事故基本情况.....              | 2  |
| （一）事发项目基本情况.....           | 2  |
| （二）事故相关单位及人员基本情况.....      | 3  |
| （三）事发项目发包承包情况.....         | 4  |
| （四）事发项目实施情况.....           | 5  |
| （五）事故发生经过.....             | 5  |
| （六）事发现场勘察情况.....           | 8  |
| 二、事故应急处置、评估及损失情况.....      | 12 |
| （一）事故信息接报、响应及现场应急处置情况..... | 12 |
| （二）事故应急处置评估.....           | 13 |
| （三）人员伤亡和直接经济损失情况.....      | 13 |
| 三、事故发生原因及存在的其他问题.....      | 13 |
| （一）事故直接原因.....             | 13 |
| （二）事故间接原因.....             | 13 |
| （二）存在的其他问题.....            | 15 |
| 四、有关部门履职情况.....            | 15 |
| （一）行业部门履职情况.....           | 15 |
| （二）属地街道履职情况.....           | 16 |
| 五、对有关单位和人员的处理建议.....       | 17 |
| （一）对有关责任单位的处罚建议.....       | 17 |
| （二）对有关责任人员的处罚建议.....       | 17 |

|                    |    |
|--------------------|----|
| (三) 其他处理建议.....    | 18 |
| 六、事故主要教训.....      | 19 |
| 七、事故防范和整改措施建议..... | 19 |

# 荔湾海龙“8·5”一般高处坠落事故 调查报告

2024年8月5日9时46分，荔湾区海龙街辖内裕民坊二横街六巷4号安装有线电视入户光缆时发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，受区政府委托，区应急管理局牵头会同区政府办、区科工信局、区文广旅体局、区公安分局、区总工会、荔湾供电局和海龙街道办事处迅速成立了由区应急管理局主要负责同志任组长的荔湾海龙“8·5”事故调查组（以下简称事故调查组），全面负责事故调查工作，同时共聘请了5名电力、通信、安全等相关领域专家参与技术原因调查分析。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘察、有关人员的问询取证、相关台账资料的调取查阅和专家分析论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施建议。

荔湾海龙“8·5”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

### （一）事发项目基本情况

荔湾区海北村片区光改项目（以下简称光改项目），内容是对海龙街辖内原海北村范围内的有线电视网络进行 FTTH 光纤到户改造施工，主要工作包括干线光缆覆盖和入户皮线光纤安装，使用材料主要有干线光缆（包含 GYTS-6 6 芯层绞式松套单模光缆、GYTS-12 12 芯层绞式松套单模光缆、GYTS-24 24 芯层绞式松套单模光缆、GYTS-48 48 芯层绞式松套单模光缆）、皮线光纤（GJXH-2B6A2 通信用室内阻燃护套带加强件 2 芯蝶形光缆）、熔接盒、分光器等，总造价 34 万余元，其中材料费用 13.4 万余元、施工费用 20.6 万余元。根据《广东省行政许可事项清单(2023 年版)》第 436 至 455 条的规定，传输覆盖网的建设不在行政许可范围，此项目无需由行政部门审批或向其备案。

光改项目在建设中分为西浦、南村和东联三个相对独立的作业区域，区域内共有有线电视用户 1230 户，建成后将为用户提供高清直播电视信号及互联网宽带接入服务。



图 1 光改项目的三个作业区域俯视图

## （二）事故相关单位及人员基本情况

1. **建设单位：**某广电公司<sup>[1]</sup>，事发项目具体由该公司网络建维中心跟进对接，项目负责人为徐某勇<sup>[2]</sup>。

2. **施工单位：**广州南讯通讯设备安装有限公司<sup>[3]</sup>（以下简称南讯公司），具备有线广播电视施工总承包服务（临时）资质<sup>[4]</sup>、电子与智能化工程专业承包二级资质<sup>[5]</sup>和相应安全生产条件资质<sup>[6]</sup>，法定代表人和主要负责人为邓某鹏<sup>[7]</sup>。

3. **实际施工方：**李某林<sup>[8]</sup>、郭某<sup>[9]</sup>。李某林为西浦片区的实际施

[1] 类型：其他股份有限公司（非上市），法定代表人：滕某新，成立日期：1993 年 05 月 26 日，注册资本：叁亿陆仟万元（人民币），住所：广州市越秀区环市中路 233 号彩电中心内，经营范围：电信、广播电视和卫星传输服务。

[2] 男，46 岁，广东广州人，某广电公司网络建维中心西片区组长。

[3] 统一社会信用代码：914401010545383243，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：邓某鹏，成立日期：2012 年 10 月 18 日，注册资本：1500 万元，住所：广州市天河区柯木塱南路 35 号 101 房。

[4] 该公司持有《有线广播电视工程服务认证证书》（证书编号：ABP-FW-2024-014）。

[5] 该公司持有《建筑业企业资质证书》（证书编号：D344466355）。

[6] 该公司持有《安全生产许可证》（编号：（粤）JZ 安许证字[2021]017817），许可范围：建筑施工。

[7] 男，37 岁，广东佛山人，某广电公司网络建维中心西片区组长。

[8] 男，48 岁，湖南汉寿人，个人包工头，长期从事有线网络线路设备安装服务，不具备相应资质条件。

[9] 男，41 岁，湖南汉寿人，个人包工头，长期从事有线网络线路设备安装服务，不具备相应资质条件。

工方，郭某为南村、东联另外两个片区的实际施工方。事故发生在西浦片区。

### （三）事发项目发包承包情况

**1. 框架合同约定情况。**某广电公司对有线电视网络建设和维护施工项目采取签订年度框架合同的形式招标施工单位，由施工单位以包工不包料的方式承包期限内的全部施工作业内容，框架合同只明确了施工作业的流程规范和核算标准，每个施工作业项目还需单独立项下派和独立核算经费。事发前，某广电公司先后与南讯公司签订了《2022 年-2024 年有限电视网络工程施工服务项目合作协议》和《2024 年-2026 年有限电视网络工程施工服务项目合作协议》，约定由南讯公司负责 2022 年 7 月 1 日至 2026 年 7 月 1 日期间黄埔区和芳村片区辖内某广电公司有线电视网络施工服务，包括光纤网络新建、改建、扩建，以及日常维护和抢修等，双方还签订有《安全生产管理协议》。

**2. 整体施工服务分包转包情况。**2022 年 7 月起至事发时，南讯公司在未征得某广电公司同意的情况下以框架合同的形式将芳村片区辖内某广电公司有线电视网络施工服务整体长期分包给了梁某谊<sup>[1]</sup>个人，双方签订有《施工合作协议》；梁某谊又以同样的形式将该施工服务整体长期转包给了郭某个人，双方签订有《施工合作协议》。

**3. 事发项目约定情况。**光改项目立项下单后，郭某将事发项目

---

<sup>[1]</sup> 男，52 岁，广东广州人，个人包工头，长期从事有线网络线路设备安装服务，不具备相应资质条件。

中西浦片区的施工作业任务以口头协议的形式分包给了李某林。根据四方之间相互约定,实际上西浦片区的施工费用由南讯公司、梁某谊、郭某、李某林依次按照 10%、17%、10%、63%的比例分配。

#### (四) 事发项目实施情况

2024 年 4 月初,光改项目经某广电公司审批立项后正式开始实施;7 月 9 日,在完成勘察设计和经费核算工作后,某广电公司网络建维中心依照框架合同向南讯公司正式发放施工委托书;7 月 15 日,郭某和李某林分别组织施工队伍正式进场展开施工作业;7 月 26 日完成全部户外干线光缆安装任务;7 月 27 日开始安装入户皮线光纤,事故就发生在该步骤中。

#### (五) 事故发生经过

2024 年 8 月 5 日 8 时许,根据李某林的安排,彭某喜<sup>[1]</sup>、王某玉<sup>[2]</sup>、马某华<sup>[3]</sup>、熊某华<sup>[4]</sup>四名工人展开西浦片区入户皮线光纤安装作业,工作内容是将皮线光纤经既有的承载吊线捆扎固定后,沿墙面布放至用户端。

事故发生在裕民坊二横街六巷 4 号房屋外墙处,在距离该处 4 米外的监控摄像头记录了事故发生全部经过。

---

<sup>[1]</sup> 男, 50 岁, 湖南汉寿人, 光改项目作业工人, 未签订书面劳动合同。

<sup>[2]</sup> 男, 55 岁, 湖南津市人, 光改项目作业工人, 未签订书面劳动合同。

<sup>[3]</sup> 男, 53 岁, 湖北公安人, 光改项目作业工人, 未签订书面劳动合同。

<sup>[4]</sup> 本次事故中的死者, 男, 58 岁, 湖南汉寿人, 光改项目作业工人, 未签订书面劳动合同。



图2 事故发生点位及监控摄像头位置

8月5日9时30分前后，王某玉、彭某喜将皮线光纤预先放置于安装位置下方地面；

9时36分55秒开始，熊某华在事发点位整理皮线光纤；

9时41分30秒，熊某华将事发竹梯搬来斜置于墙壁；

9时45分20秒，熊某华独自登上竹梯开始将皮线光纤预固定在上方既有线缆处；

9时46分28秒，熊某华从梯子上跌落，右侧卧于地面。

#### （六）事发现场勘察情况

##### 1. 涉事梯子基本情况

涉事梯子为竹制直梯，高度3.9米，共13节踏板，踏板间距0.3米，地脚有胶皮包裹，但胶皮有部分破损，梯子最顶一层有铁丝缠绕固定。



图 3 熊某华坠落时使用的竹梯

## 2. 作业面勘察基本情况

勘察死者事发前作业面可见 5 根平行穿越的白色 GJXH-2B6A2 通信室内阻燃护套带加强件 2 芯蝶形光缆搭在既有其他线缆上, 暂未完成捆扎固定。



图4 熊某华事发时正在固定的FTTH皮线光纤

该作业面高度 3.54 米，事发时死者站立于竹梯第 11 节（由下至上）踏板处，高度约为 2.70 米，属于高处作业<sup>[1]</sup>。事发时，死者有佩戴安全帽，但未穿戴安全带，下方未安排人员扶梯。



图5 事发时工作场景

### 3. 周边潜在危险源分布情况

工人作业点位附近存在 4 个电气设备：一是低压线路一回（三相四线），电压等级 380/220 伏，最低点高度约为 3.57 米，属于荔湾供电局运维管理。二是低压线路换相装置，电压等级 220 伏，最低点高度约为 2.3 米，属于荔湾供电局运维管理。三是路灯一盏，电压等级 220 伏，最低点高度约为 2.5 米，属于居民用户使用管理。四是视频监控头电压等级 220 伏，最低点高度约为 2.5 米，属于居民用户

<sup>[1]</sup> 《高处作业分级》GB/T 3608-2008 第 3.1 条 “高处作业：在距坠落高度基准面 2m 或 2m 以上有可能坠落的高处进行的作业。”

使用管理。



图6 现场电气设备分布图

#### 4. 潜在危险源检测情况及结论

使用三种验电设备（感应式低压验电器、接触式电子低压验电器、接触式氖泡发光压低压验电器）对上述电气设备进行检测：

①9月6日雨天。使用感应式低压验电器对低压线路外皮进行检测，显示有声光反应；使用接触式电子低压验电器检测电压为12伏（为极端天气条件下感应电压），符合国家安全电压标准（小于36伏）；使用接触式氖泡发光压低压验电器未显示有发光显示。检测其他三个电气设备外表及周边部位（雨蓬、墙壁、通信线路钢绞线等），均未检测到电压。根据历史天气查询，8月5日9时46分事发时无降水、气温33.2-34.5℃，且事发前2日内均无降水，因此事发时不存在电气设备外表自带感应电压现象。



图 7 雨天情况下低压线路外皮有 12 伏感应电压

②9 月 9 日晴天。再次使用感应式低压验电器、接触式电子低压验电器、接触式氖泡发光压低压验电器，对四个电气设备及相关部位分别再进行测量，未检测到有电压。两次现场检测，四个电气设备外表均未找到有裸露带电金属部位。



图8 晴天情况下未检测到有电压

综上所述，上述4个电气设备外表良好，符合相关用电运行安装要求，不存在破损露铜现象及相关可触电点，且未发现造成有触电伤害的具体位置。事发时，工人事发作业点位周边不存在触电风险。

## 二、事故应急处置、评估及损失情况

### （一）事故信息接报、响应及现场应急处置情况

8月5日9时47分，事故发生后彭某喜立即拨打了120急救电话；

10时01分，彭某喜通过电话向李某林报告了事故情况，随后逐级向上报告了事故情况；

10时许，120急救人员到场展开处置；

10时09分，彭某喜拨打了110报警电话，海龙街派出所民警接警后立即到达事发位置设置警戒并展开处置；

10 时 41 分，接区委区政府总值班室报后，区应急管理局、区公安分局、海龙街道办事处等迅速派员赶赴现场，开展处置工作。

## （二）事故应急处置评估

接报事故信息后，政府相关职能部门应急值守到位，应急响应迅速，信息报送及时，无衍生事故，应急处置评估为良好。

## （三）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成熊某华 1 人死亡<sup>[1]</sup>。经调解，死者家属与事故各方达成了赔偿协议，事故善后工作得到了妥善处理。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115 号）等规定，事故调查组核定，本起事故造成的直接经济损失为 80 万元。

# 三、事故发生原因及存在的其他问题

## （一）事故直接原因

导致本起事故发生的直接原因是：工人熊某华在直梯上进行搭线作业时未佩戴安全带<sup>[2]</sup>，且未安排专人扶梯<sup>[3]</sup>。

## （二）事故间接原因

1. 李某林，不具备相应资质条件承揽光改项目<sup>[4]</sup>；施工作业前未

<sup>[1]</sup> 《居民死亡医学证明（推断）书》直接死亡原因：高处坠落死亡。

<sup>[2]</sup> 《通信建设工程安全生产操作规范》YD5201-2014 第 3.2.8 条“从事高处作业的施工人员，必须正确使用安全带、安全帽。”

<sup>[3]</sup> 《通信建设工程安全生产操作规范》YD5201-2014 第 4.3.7 条“使用直梯或较高的人字梯时，应有专人扶梯。”

<sup>[4]</sup> 《中华人民共和国安全生产法》第二十条“生产经营单位应当具备本法 and 有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。”

组织工人开展安全技术交底<sup>[1]</sup>；安排不具备相应特种作业操作证的工人从事高处作业<sup>[2]</sup>；未及时针对高处作业不佩戴安全带<sup>[3]</sup>、使用直梯无人扶梯<sup>[4]</sup>等情况采取有效应对措施消除事故隐患<sup>[5]</sup>。

2. 郭某，不具备相应资质条件承揽光改项目<sup>[6]</sup>，违规将光改项目分包给不具备资质条件的个人<sup>[7]</sup>，未有效督促、检查光改项目的安全生产工作及时消除生产安全事故隐患<sup>[8]</sup>。

3. 梁某谊，不具备相应资质条件承揽光改项目<sup>[9]</sup>；违规将光改项目转包给不具备资质条件的个人<sup>[10]</sup>，未组织对工人进行安全生产教育

---

<sup>[1]</sup> 《通信建设工程安全生产操作规范》YD5201-2014 第 2.0.2 条“安全技术交底是指施工单位负责项目管理的技术人员在生产作业前对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。”

《通信建设工程安全生产操作规范》YD5201-2014 第 3.1.1 条“工程项目施工应实行安全技术交底制度，接受交底的人员应覆盖全体作业人员。安全技术交底应包括以下主要内容：1.工程项目的施工作业特点和危险因素；2.针对危险因素制定的具体预防措施；3.相应的安全生产操作规程和标准；4.在施工生产中应注意的安全事项；5.发生事故后应采取的应急措施。”

<sup>[2]</sup> 《通信建设工程安全生产操作规范》YD5201-2014 第 2.0.1 条“特种作业是指容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人及周围设施的安全可能造成重大危害的作业。国家安全生产监督管理总局于 2010 年 5 月发布的《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》中规定了 11 个作业类别、51 个工种的特种作业，通信建设工程一般涉及电工作业、焊接与热切割作业、高处作业三类。”

《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款“生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。”

<sup>[3]</sup> 《通信建设工程安全生产操作规范》YD5201-2014 第 3.2.8 条“从事高处作业的施工人员，必须正确使用安全带、安全帽。”

<sup>[4]</sup> 《通信建设工程安全生产操作规范》YD5201-2014 第 4.3.7 条“使用直梯或较高的人字梯时，应有专人扶梯。”

<sup>[5]</sup> 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。”

<sup>[6]</sup> 《中华人民共和国安全生产法》第二十条“生产经营单位应当具备本法 and 有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。”

<sup>[7]</sup> 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款“生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。”

<sup>[8]</sup> 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。”

<sup>[9]</sup> 《中华人民共和国安全生产法》第二十条“生产经营单位应当具备本法 and 有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。”

<sup>[10]</sup> 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款“生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。”

培训和安全技术交底<sup>[1]</sup>；未有效督促、检查光改项目的安全生产工作及时消除生产安全事故隐患<sup>[2]</sup>。

4. 南讯公司，违规将光改项目转包给不具备资质的个人<sup>[3]</sup>，以包代管、未对光改项目的安全生产工作进行统一协调、管理<sup>[4]</sup>。

### （三）存在的其他问题

某广电公司作为光改项目的发包方，事发前没有掌握该项目被层层分包转包的情况，其对传输覆盖网建设工作的管理存在盲区和漏洞，巡查力度有待加强。

## 四、有关部门履职情况

### （一）行业部门履职情况

区文广旅体局为区级广电行业主管部门。光改项目为居民自主提出的线网安装需求，无需该局审批、备案及验收，且法规及上级广播电视部门均未明确该局对有线广播电视传输覆盖网建设工作进行监管的具体要求。

---

<sup>[1]</sup> 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。”

《通信建设工程安全生产操作规范》YD5201-2014 第 2.0.2 条“安全技术交底是指施工单位负责项目管理的技术人员在生产作业前对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。”

《通信建设工程安全生产操作规范》YD5201-2014 第 3.1.1 条“工程项目施工应实行安全技术交底制度，接受交底的人员应覆盖全体作业人员。安全技术交底应包括以下主要内容：1.工程项目的施工作业特点和危险因素；2.针对危险因素制定的具体预防措施；3.相应的安全生产操作规程和标准；4.在施工生产中应注意的安全事项；5.发生事故后应采取的应急措施。”

<sup>[2]</sup> 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。”

<sup>[3]</sup> 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款“生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。”

<sup>[4]</sup> 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款“生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。”

今年以来该局相关履职情况如下：一是开展广播电视类行政许可事项初核。二是开展涉广播电视行业专项整治工作，如：酒店电视开机复杂化治理工作、电视机“明白卡”治理工作、非法互联网电视应用软件和终端设备专项治理、酒店卫星电视管理和非法使用广播电视设施整治等履行卫星电视广播地面接收设施管理等安全生产工作，今年共出动执法人员 221 人次，检查场所 97 家次，查办案件 3 宗。三是组织鼓励有广播电视节目制作资质的企业积极开展正向内容的节目制作和申报相关奖励。四是加强行业安全提醒，通过印发通知、发送短信等方式，向广电企业推送安全生产、消防管理、防震减灾、恶劣天气预警等相关通知及指引等。

## （二）属地街道履职情况

海龙街道办事处为光改项目的属地街道。光改项目属于广电行业，无需向该街道报备或审批，事故发生在西浦社区 002 网格内，根据《荔湾区入格事项清单（第一批）》等文件规定，不属于网格化服务管理入格事项。

今年以来该街道相关履职情况如下：一是充分发挥街道各部门、联社、居委及网格化管理优势，实施“滚动式”“地毯式”排查，已累计巡查检查企业 2751 家次，发现并整改隐患 6011 条，对 221 条限期整改项目持续跟踪，同时对 5 家高危企业实施了清场处理。组织开展各类专项整治、联合检查等行动 13 次，检查企业 357 家次，排除

隐患 834 处，移交安全隐患线索 3 次。二是持续规范和加强网格化服务管理工作，“百日攻坚”消防整治行动开展以来，累计巡查出租屋 3644 套，发现并整改安全隐患 645 处。截至 9 月 30 日，上报网格事件 2818 件，按时办结率 100%。三是通过上门巡查、线索收集与反馈、现场指导、交叉检查等手段，实现对安全生产与消防安全违法行为的迅速响应和严厉打击，在消防安全领域，共立案查处案件 213 宗，罚款 3520 元，在安全生产领域，立案查处案件 23 宗，同比增长 43.7%，罚款 13.7 万元。

## 五、对有关单位和人员的处理建议

### （一）对有关责任单位的处罚建议

南讯公司，对事故发生负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项<sup>[1]</sup>的规定，对其给予行政处罚。

### （二）对有关责任人员的处罚建议

1. 李某林，对事故发生负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项<sup>[2]</sup>的规定，对其给予行政处罚。

2. 郭某，对事故发生负有责任，建议由区应急管理局依据《中

---

<sup>[1]</sup> 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；”

<sup>[2]</sup> 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。”

华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项<sup>[1]</sup>的规定，对其给予行政处罚。

3. **梁某谊**，对事故发生负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项<sup>[2]</sup>的规定，对其给予行政处罚。

4. **邓某鹏**，南讯公司法定代表人和主要负责人，对事故发生负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项<sup>[3]</sup>的规定，对其给予行政处罚。

5. **熊某华**，本次事故中的死者，对事故发生负有直接责任，建议免于追究。

### （三）其他处理建议

1. 建议由区安委办依据《荔湾区安全生产诫勉约谈制度》第四条第（三）项<sup>[4]</sup>和第（四）<sup>[5]</sup>项的规定对海龙街道办事处、区文广旅体局和区科工信局进行约谈，避免再次发生类似事故。

2. 建议由区文广旅体局会同区科工信局和海龙街道办事处对某

---

<sup>[1]</sup> 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。”

<sup>[2]</sup> 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。”

<sup>[3]</sup> 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。”

<sup>[4]</sup> 《荔湾区安全生产诫勉约谈制度》第四条第（三）项“有下列情形之一的，启动诫勉约谈机制：（三）街道辖区内发生安全生产死亡1人以上事故的；”

<sup>[5]</sup> 《荔湾区安全生产诫勉约谈制度》第四条第（四）项“有下列情形之一的，启动诫勉约谈机制：（四）本部门分管的行业（领域）发生安全生产死亡1人以上生产安全事故的；”

广电公司、南讯公司及相关施工负责人员进行约谈，督促其及时依法依规整改发现的问题，避免再次发生类似事故。

3. 针对在事故调查中发现施工单位在电力设备设施附近施工前未向电力管理部门报备的情况，经调查认定与事故发生不构成直接关联，建议将该问题线索移交区科工信局和荔湾供电局处理。

## **六、事故主要教训**

本起事故暴露出的问题，教训极为深刻：事故相关责任人员安全意识淡薄，层层转包、管理缺失，致使项目最终由没有资质的个人包工头承揽，无人检查督促一线工人做好劳动防护措施，最终导致事故的发生。

## **七、事故防范和整改措施建议**

本起事故教训深刻，为有效防范类似事故再次发生，现提出以下措施建议：

### **（一）事故各方要引以为戒，及时整改问题隐患**

一是南讯公司要立即与梁某谊等包工头解除相互间合同约定，停止违法分包转包、无资质承包的违法行为，从源头上遏制事故；二是南讯公司要履行好安全生产主体责任，严格依照相关法律法规组织管理好光改项目复工后续工作，杜绝违规操作、管理缺失等违法违规行为；三是某广电公司要加强对光纤网络新建、改建、扩建以及日常维护和抢修的日常管理，全面排查各在建光纤网络项目，杜绝层层转

包、管理缺失、无资质承揽等违法违规行为再次发生。

## （二）行业部门要主动作为，化解企业安全风险

一是区文广旅体局作为行业主管部门要主动作为，牵头会同相关单位研究出台我区广电行业安全监管工作规范措施，及时纳入行政监管范围，避免发生类似事故；二是区文广旅体局要主动协调政法委等相关单位，积极推动将广电行业纳入网格巡查事项，填补监管漏洞，发挥监管合力；三是区文广旅体局要督促某广电公司整改已经暴露出的各项问题，并督促某广电公司严格落实企业安全生产主体责任，加强对光纤网络新建、改建、扩建以及日常维护和抢修的日常管理，避免层层转包、无资质承揽等类似情况再次发生；四是区科工信局要加大做好通信线缆管理工作协调力度，采取组织会议或印发文件等多种形式研究部署“三线”（含道路交通信号、视频监控、通信及广播电视线等）安全生产工作，督促辖内管理维护单位加强巡查，及时发现并整改安全隐患。

## （三）属地街道要汲取教训，凝聚辖内安全共识

海龙街道办事处：一是要畅通与广播电视通信线缆等运营维护单位的沟通联络机制，理顺属地“三线”工作相关流程机制，同时依托执法人员和社区网格员做好日常安全巡查；二是针对本次事故要组织辖内高危及相关行业企业开展一次事故警示教育，提升辖内居民和从业人员安全意识，坚决遏制生产安全事故的发生。